

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

K návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, který vymezuje akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice, uplatňuji jako obyvatel dotčeného území tyto připomínky. Po prostudování dostupných materiálů mám vážné obavy o budoucí podobu krajiny i o kvalitu života v našem regionu.

Odůvodnění námitek:

1. Nebyly hledány lokality s menší zátěží obyvatel

Nesouhlasím s tím, že nebyly aktivně hledány lokality s menší zátěží pro obyvatele a obce. Jsou regiony, kde je hustota osídlení a hodnota krajinného rázu výrazně nižší než na jižním Plzeňsku. Pokud by tyto lokality byly zvažovány, mohly by být vybrány s nižší mírou konfliktu. Dokumentace tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip proporcionality.

2. Zásah do samostatné působnosti obcí

Nesouhlasím s tím, že návrh může omezit možnost obcí rozhodovat o budoucím rozvoji svého území. Vymezení akceleračních oblastí může výrazně oslabit vliv obcí na budoucí podobu krajiny, územního rozvoje a kvality života obyvatel. Přitom právě obce nesou odpovědnost za dlouhodobý rozvoj svého území a ochranu venkovského charakteru krajiny.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (§ 2 odst. 2 a § 35 odst. 1).

3. Posouzení dopadů na zdraví je odloženo do budoucna

Nesouhlasím s tím, že rozhodující posouzení dopadů na zdraví obyvatel je odloženo až do budoucích povolovacích řízení. Akcelerační režim má být vyhrazen pro lokality, u kterých jsou dopady na zdraví již nyní vyhodnoceny a uznány jako přijatelné. V případě AOV 51, 62 a 63 jsou ale zdravotně významné dopady (hluk, flicker, noční osvětlení) odloženy. Tím se ztrácí možnost rozhodnout o vhodnosti lokality na základě dostatečných dat.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny.

4. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku

barotraumatů. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýrů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: Salguero, A. et al. (2023). Bat mortality at wind farms: long-term patterns. Biodiversity and Conservation.

5. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

6. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námitkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

7. Účast veřejnosti je pouze formální

Nesouhlasím s tím, že účast veřejnosti je v procesu pouze formální a probíhá až nad de facto hotovým návrhem. Aarhuská úmluva i SEA směrnice požadují, aby se veřejnost mohla zapojit již ve fázi, kdy jsou ještě otevřené možnosti. V tomto případě je veřejnost zapojena až ve fázi vypořádání připomínek, kdy je obtížné principiální podobu návrhu zásadně měnit.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům žádám, aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice byly z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu vypuštěny.

V dne

Podpis: